

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 21/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga a Sieperse SME, SA la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto de: Línea subterránea de media tensión y centro de seccionamiento para suministro en media tensión a la nueva sede de los GEO de la Policía Nacional en Guadalajara, en el término municipal de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES005. [2026/6908]

Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial, a solicitud de la empresa Sieperse S.M.E., S.A., en el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título arriba referenciado, se incoa el expediente 2026DIST-CES005.

Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 21 de abril de 2026 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro 1464614, la documentación relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El titular de la solicitud es Sieperse S.M.E., S.A. (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado S.M.E., S.A.). El proyecto técnico está suscrito por el Ingeniero Industrial D. Sergio Torné Darriba (colegiado n.º 1.836 del COIIAR) y visado con el n.º VD01644-26A, de 16 de abril de 2026. Consta asimismo el abono de las tasas en materia de industria y energía, tarifas 3.2 y 3.3 (232,00 € cada una; referencias del modelo 046 n.º 0466077666293 y n.º 0466077666476).

Segundo. Conforme al Decreto 80/2007, de 19 de junio, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dio traslado de la separata del proyecto a las Administraciones y organismos identificados como afectados. El titular de la instalación presenta declaración responsable en la que declara bajo su responsabilidad que dispone de los acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados.

En este sentido, el solicitante identifica como Administración afectada:

- Ayuntamiento de Guadalajara: consta la licencia municipal de obras en vía pública para canalizaciones de compañías de suministro en la Avda. Juncal n.º 1 (electricidad), expediente municipal 5398/2026, licencia n.º 2026-0042, concedida por Decreto n.º 3887, de 9 de abril de 2026, a la contratista Dragados, S.A. Se aporta documento acreditativo de la relación entre Dragados, S.A. (contratista) y el titular Sieperse S.M.E., S.A. La documentación queda incorporada al expediente a efectos de acreditar el cumplimiento del trámite de separata ante el organismo afectado.

Tercero. El procedimiento no se somete a información pública de conformidad con el artículo 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, al tratarse de una nueva acometida de tensión nominal igual o inferior a 30 kV cuyas instalaciones de extensión se limitan a una línea subterránea que discurre por suelo urbano con longitud en traza inferior a 150 m y a un centro de seccionamiento, supuesto acogido a las excepciones del citado precepto. El titular de la instalación presenta declaración responsable en la que declara bajo su responsabilidad que dispone de los acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados.

Cuarto. Con fecha 5 de agosto de 2026 se emitió requerimiento de subsanación y mejora de la solicitud (número de expediente 2026DIST-CES005, registro de salida 865102, notificado el 6 de agosto de 2026), interesando la aportación de: aclaración de la relación entre Dragados, S.A. (contratista) y el titular; corrección de las incoherencias entre la solicitud y la documentación que la acompaña en materia de presupuesto y referencias del modelo 046 de liquidación de tasas; declaración responsable para la no publicación del proyecto; declaración responsable del titular conforme al artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre; incorporación al proyecto de la relación de Administraciones, organismos y empresas de servicio público afectados; y justificación del cumplimiento de la normativa vigente sobre gases fluorados de efecto invernadero, al emplear las celdas proyectadas SF₆ como elemento de corte y aislamiento.

Quinto. Con fecha 17 de agosto de 2026 tuvo entrada en esta Administración, con número de registro de entrada 3379218, la documentación de subsanación presentada por Siepse S.M.E., S.A., que incluye: documento acreditativo de la relación entre Dragados, S.A. y Siepse S.M.E., S.A.; solicitud con los datos corregidos y los modelos 046 pagados; declaración responsable para la no publicación del proyecto; declaración responsable del titular conforme al artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, firmada electrónicamente; relación de la Administración afectada; y la justificación relativa a los gases fluorados de efecto invernadero.

Sexto. De la solicitud presentada y de la documentación de subsanación aportada se ha emitido informe por el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, favorable al otorgamiento de las autorizaciones solicitadas con la condición particular relativa a los gases fluorados de efecto invernadero que se incorpora a la parte dispositiva de la presente Resolución.

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 28 de julio de 2023), determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.

Segundo. El artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, establece que corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía resolver las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión y cierre de las instalaciones eléctricas que discurren íntegramente por su ámbito territorial y no estén atribuidas a la Dirección General competente en materia de energía. En consecuencia, corresponde a esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara la resolución del presente expediente.

Tercero. La presente autorización se otorga al amparo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23; y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Cuarto. En materia de gases fluorados de efecto invernadero resulta de aplicación el artículo 13.9.a) del Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, que prohíbe la puesta en funcionamiento, a partir del 1 de enero de 2026, de aparataje eléctrica de media tensión para distribución primaria y secundaria de hasta 24 kV que use gases fluorados de efecto invernadero como medio de aislamiento o de corte. Según el proyecto, las celdas del centro de seccionamiento son del modelo CGMCOSMOS-3L1P, con corte y aislamiento íntegro en SF₆ (24 kV). La justificación aportada por el solicitante no acredita la concurrencia de ninguna de las excepciones previstas en el artículo 13 del citado Reglamento, dado que la prohibición se vincula a la puesta en funcionamiento de los equipos y no a la fecha del proyecto ni a la de su autorización. En consecuencia, procede otorgar las autorizaciones solicitadas con la condición particular relativa a este extremo que se recoge en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente establecidas,

Resuelvo

1. Otorgar a Siepse S.M.E., S.A., con NIF A-80303365, la Autorización Administrativa Previa para el proyecto de «Línea subterránea de media tensión y centro de seccionamiento para suministro en media tensión a la nueva sede de los GEO de la Policía Nacional en Guadalajara», en el T. M. de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES005, lo que supone el reconocimiento a la empresa autorizada del derecho a realizar la instalación concreta, que se otorga bajo las siguientes condiciones:

Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.

Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

2. Otorgar a Siepse S.M.E., S.A., con NIF A-80303365, la Autorización Administrativa de Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto de «Línea subterránea de media tensión y centro de seccionamiento para suministro en media tensión a la nueva sede de los GEO de la Policía Nacional en Guadalajara», en el T. M. de Guadalajara, con número de expediente 2026DIST-CES005, con las características básicas siguientes:

Línea Subterránea de Media Tensión y Centro de Seccionamiento.

N.º Expediente:	2026DIST-CES005
Titular:	Siepse S.M.E., S.A. (NIF A-80303365)
Emplazamiento:	Avda. Juncal n.º 1, 19005 Guadalajara. T. M. de Guadalajara.
Ubicación (UTM ETRS89):	X: 486.022,597 · Y: 4.500.313,422
Línea:	Subterránea, 20 kV, 2×68 m, conductor HEPRZ1 12/20 kV 3×(1×240) mm² Al.
Acomete de:	Línea «Monjardín-20 kV» de la ST Guadalajara, red de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Centro de seccionamiento:	Interior. Celdas CGMCOSMOS-3L1P (corte y aislamiento en SF ₆ , 24 kV) y celda de medida.
Finalidad:	Suministro en media tensión a centro de transformación de abonado de 2×1.600 kVA (potencia demandada 1.458 kW).
Otras características:	Presupuesto total: 83.440,92 €.

* La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la instalación se deberá acudir a la documentación técnica obrante en el expediente.

En base a la documentación técnica del expediente, conforme a sus especificaciones y planos, y bajo las siguientes condiciones:

1. La Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
2. La Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
3. La Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
4. Gases fluorados de efecto invernadero. No se extenderá acta de puesta en servicio de la aparamenta eléctrica de media tensión de hasta 24 kV que emplee SF₆ u otros gases fluorados de efecto invernadero —en particular, las celdas CGMCOSMOS-3L1P del centro de seccionamiento— en tanto se halle en vigor la prohibición del artículo 13.9.a) del Reglamento (UE) 2024/573. Con carácter previo a la puesta en servicio, el titular deberá acreditar bien la sustitución de dicha aparamenta por equipos libres de gases fluorados, bien la concurrencia, debidamente documentada, de alguna de las excepciones previstas en el artículo 13 del citado Reglamento.
5. El titular deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de interés general hayan formulado. Las condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los reglamentos y normas técnicas vigentes.
6. El plazo para la ejecución del proyecto será de dos (2) años a partir de la fecha de la presente Resolución. De conformidad con la normativa aplicable, dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
7. Los derechos que otorga la presente autorización quedan condicionados y sin efectos cuando las autorizaciones, concesiones, licencias o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o no se encuentren vigentes y con plena eficacia. La pérdida de vigencia o efectos de dichas autorizaciones ambientales no supondrá la paralización del plazo indicado en la condición anterior, sin perjuicio de que el titular ejercite su derecho a formular la correspondiente solicitud motivada de ampliación, que será tramitada conforme al artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.
9. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o que modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial sobre la necesidad de obtener una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
10. Previamente a la puesta en tensión de las instalaciones, el titular deberá contar con todas aquellas otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarios, de acuerdo con otras disposiciones aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
11. El titular de la instalación se responsabilizará del mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento, así como de la verificación e inspección periódica de las instalaciones de su propiedad y de aquellas que le sean cedidas, bajo las condiciones reglamentarias establecidas.
12. Cualquier ampliación o modificación de las instalaciones eléctricas de alta tensión de distribución de energía eléctrica queda condicionada al cumplimiento del procedimiento de autorización establecido por la legislación sectorial vigente.
13. Las instalaciones, los elementos técnicos y los materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos y normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad con lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento deberá cumplirse lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Decreto 80/2007, de 19 de junio; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo (RAT y sus ITC-RAT); el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (LAT y sus ITC-LAT); y el resto del ordenamiento jurídico de aplicación

3. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excm. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE n.º 236, de 2 de octubre de 2015), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es/sede/tramite/KGU> (apartado «Tramitación Online»)

Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Guadalajara, 21 de septiembre de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA